

1521726-19.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521726-19.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521726-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245566/2021 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 20141377 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2415/21/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2245566 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO MENEZES GARROS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

DANILO MENEZES GARROS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de setembro de 2021, por volta de 12h30min, e na Av. Souza Ramos, 31, Cidade Tiradentes, nesta Capital, tinha em depósito, portava e ocultava drogas para tráfico, 126 porções individualizadas de "cocaína" (78g), mais 8 porções de maconha (2,7g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, os policiais civis Rodrigo Mikio Horigome Pereira e Anizio dos Santos Marçal, na ocasião e local acima indicado, foram apurar uma denúncia anônima sobre tráfico de entorpecente que estava sendo praticado por um indivíduo do sexo

masculino no interior de um veículo abandonado na via pública, ocasião em que encontraram DANILO no interior do aludido veículo abandonado e o abordaram. Daí revistado, bem como vistoriado o veículo abandonado, então, prosseguiram os policiais que assim encontraram um estojo contendo 126 porções individualizadas de "cocaína" (78g), mais 8 porções de maconha (2,7g).

DANILO admitiu aos policiais que estava naquele local fazendo a mercancia de entorpecentes, pelo o que foi encaminhado em seguida ao 54º DP desta Capital.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 35/38.

Por decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 698.903, do C. STJ, foi revogada a prisão preventiva do réu, com aplicação de medidas cautelares.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2021 (fls. 88/90).

O réu foi citado (fls. 122/125), foi apresentada resposta à acusação (fls. 116) e houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 118/119).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha do juízo a pedido da defesa e o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa do réu, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor da lei de tóxicos e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 05/06 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, bem como pelos laudos de fls. 21/24 e 105/107.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 105/107), corroborando o auto de constatação de fls. 21/24.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, em Juízo, negou a prática do delito. O carro não era abandonado. Ia para a casa de sua namorada, é dentro da comunidade, e deixa o carro aberto. Seu carro é um Fiat/Palio. Avisaram que policiais estavam mexendo no veículo e saiu, e eles lhe prenderam. Não conhecia os policiais antes dos fatos e não sabe por que está sendo acusado. Edivanira é sua namorada.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O policial civil Rodrigo Mikio Horigome Pereira, disse que receberam uma denúncia de tráfico de drogas no local e o traficante estaria dentro de um veículo e ele saía para servir os usuários. Dentro do veículo do acusado, que estava no local em um veículo abandonado, tinha um estojo com os entorpecentes. Ele admitiu que estava traficando porque é usuário. Sua esposa apareceu no local e acompanhou todos à Delegacia de Polícia.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, o policial civil Anizio dos Santos Marçal. O acusado estava em um carro abandonado, que acha que era um veículo Palio.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos

processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

A testemunha de defesa, ouvido como testemunha do Juízo a pedido do defensor, Andressa Mendes de Alvarenga, disse que seu pai tem um comércio no local e trabalha lá. O acusado estava na casa de sua namorada. O carro dele fica aberto. Os policiais entraram no carro do acusado, que estava aberto, acha que eram dois policiais. procuraram algo no carro do réu e saíram com um estojo, um vizinho avisou o acusado, os policiais conversaram com o réu e o prenderam. Ele estava na casa da namorada, não dentro do carro. Não conhece carro, não sabe qual o modelo. O carro dele fica aberto. Só viu o réu sendo detido. O carro não era abandonado. Suas palavras, contudo, não são suficientes para infirmar a prova da acusação. A testemunha nem mesmo sabe qual carro era e se era um veículo abandonado ou não. Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada e sua forma de acondicionamento (embaladas de forma própria para a venda a terceiros pessoas) evidenciam sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

Assim, tudo nestes autos revela que o réu tinha em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros, pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico. Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 -

v.u). Voto nº 5.767 – grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é primário (fls. 25 e 70/73).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 2/3 considerando que o acusado era primário à época dos fatos e estava na posse de pequena quantidade de entorpecentes, totalizando um ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu, DANILO MENEZES GARROS GOMES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Vez que o réu não deu azo à decretação de sua prisão preventiva, e entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretar sua custódia cautelar neste momento processual.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Defiro o postulado pelo Ministério Público com relação à testemunha Andressa.

Extraiam-se cópias da presente sentença e de seu depoimento, em mídia, e encaminhe-se ao Ministério Público para as providências que entender pertinentes.

Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA